

1500789-51.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090110/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24026656 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2090110 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO RICARDO BATISTA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500789-51.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500789-51.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090110/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24026656 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2090110 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO RICARDO BATISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

LUCIANO RICARDO BATISTA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, foi denunciado e está sendo processado, porque

no dia 01 de abril de 2022, por volta de 12h10min, na Avenida José Américo de Almeida, altura do nº 798, Parque Marengo, nesta cidade e Comarca, nas imediações de um estabelecimento de ensino, o denunciado supostamente trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 78 porções de maconha (com peso de 118,98 gramas), 93 porções de crack (com peso de 67,61 gramas) e 124 porções de cocaína (com peso de 33,48 gramas).

Notificado (fls. 122/123) o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 136). A denúncia foi recebida (fls. 139/140). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06/07), Laudo de Constatação Provisória (fls. 37/40) e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 115/117), não há certeza da autoria que se imputa ao réu.

A testemunha JOSÉ CARLOS DA SILVA AGUIAR, guarda civil municipal, relatou que durante o patrulhamento, próximo a Creche Joaquim Vicente da Silva, populares através de gestos, sinalizavam para dentro do matagal. Diante da informação, na companhia do seu colega de farda, desceram da viatura, adentraram no matagal e se depararam com um indivíduo sentado em cima de uma pedra contando dinheiro. Havia cerca de R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro. No meio de suas pernas, havia uma sacola de plástico. Ele foi abordado e permaneceu em silêncio.

CÉSAR DE PAULA LIMA, guarda civil municipal, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que no interior da sacola, havia um cachimbo, porém, a sacola de drogas foi encontrada em meio às suas pernas.

Interrogado, o acusado LUCIANO RICARDO BATISTA afirmou que já esteve preso anteriormente. Estava em liberdade há cerca de um mês e poucos dias. Negou a imputação que lhe é feita. Afirmou que fez a compra de crack por R\$ 5,00. Havia acabado de comprar a droga. Encontrou outro usuário de droga e se uniram para consumir a droga, já que não tinha cachimbo. Estava sob efeito da droga quando ouviu carros passando e gritos de pessoas dizendo que a polícia estava chegando.

O guarda municipal César entrou com uma arma em punho. Chamou o interrogando e o outro usuário. Entregou seu RG, cartão do SUS que foi rasgado e jogou seu cartão fora. Outras viaturas chegaram ao local e entrou outro guarda no matagal diferente do primeira testemunha ouvida. O outro rapaz vivia em situação de rua. Foi perguntado onde era a "casa bomba" e o guarda municipal pisava em sua perna pedindo que dissesse o local.

A prova dos autos não traz certeza acerca da traficância que se imputa ao acusado.

Afirmaram as testemunhas – guardas municipais, cuja atuação vem sendo bastante questionada nos tribunais – que o réu foi visto dentro de um matagal sentado em uma pedra, contando dinheiro e que estava calmo. Não correu.

O outro miliciano relatou que foi apreendido um cachimbo utilizado para o consumo de crack na posse do acusado e quando indagado sobre onde estava o cachimbo,

respondeu que estava no interior da sacola que continha os entorpecentes. Disse que o réu estava agitado e que não correu.

Os relatos dos guardas municipais que efetuaram a prisão do acusado não são uníssonos.

José Carlos da Silva Aguiar nada falou sobre cachimbo encontrado na posse do réu e não relatou que poderia estar sob efeito de entorpecente. Ao revés. Afirmou que o acusado estava calmo e que a sacola estava entre suas pernas.

O guarda municipal, César de Paula Lima, relatou a apreensão de um cachimbo na posse do acusado, além da presença de usuário ao seu lado e falou sobre a sacola de drogas quando perguntado, ocasião em que disse estar o cachimbo no interior da sacola em que os entorpecentes foram encontrados.

Tais relatos narram situação confusa e dúbia desautorizadoras de qualquer conclusão sobre o verdadeiro comportamento do acusado, mormente, quando se considera a aglomeração de usuários que consumiam dentro do matagal, local dos fatos.

Há indícios no sentido da traficância bem como consumo de drogas por parte do acusado, contudo, nenhuma certeza em qualquer um deles. A reincidência do acusado de per si, não é elemento de convicção a contribuir para elucidação dos fatos da denúncia.

A absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Itaquaquetuba, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA